

Molibra, 서비스로서의 의견 (OaaS) 블록체인

여론의 검증 가능성, “Data-Toalha” 사건, 그리고 브라질 미디어 법적 틀의 시급성

Marcelo Marshall De Siqueira (MC Jesus)

독립 연구자 — Xpirit AI, 영국 런던

연락처: marcelo@xpirit.ai

Working paper — 2026 년 10 월 9 일

초록

이 논문은 2026 년 8 월 29 일에 출범한 채굴형 공개 네트워크인 Molibra(체인 20226)를 서비스로서의 의견 (*Opinion as a Service*, OaaS) 블록체인으로 분류한다. 이는 모든 의견 표명이 지갑별·질문별로 고유하고, 선택은 비밀로 유지되며, 누구나 게시자를 신뢰하지 않고도 집계를 검증할 수 있는 기반 시설이다. 이 논문은 표명 프로토콜 (GIZ 토큰), 네트워크의 개발 맥락, 그리고 저자의 이력을 기술한다. 또한 일반 사람들의 의견은 사회의 짜임새 (social fabric)의 발전에 대한 봉사이며, 이 봉사는 법적 틀 (marco legal) 안에서 적극적 세속주의 (laicidade positiva)와 자유지상주의 원칙에 의해 보장되어야 한다는 명제를 제시한다. 이 명제는 “Data-Toalha” 사건에 적용된다. 이 사건에서는 DataToalha를 모방한 길거리 집계판이 2026 년 대통령 선거운동 기간에 여론조사로 제시되었다고 주장되며, 이 사안은 연방 검찰청 (Ministério Público Federal)이 조사하고 있다. 브라질의 규범적 틀과 2026 년 10 월 4 일에 선출된 의회의 구성을 분석한 결과, 미디어 규제는 그동안 법원과 행정부에 의해 만들어져 왔으며, 사전 검열이 없고 출처의 공개 증명을 갖춘, 적극적 세속주의와 자유지상주의에 기반한 법률만이 분열된 의회에서 다수를 모을 가능성이 있다는 결론을 뒷받침한다.

주제어: 블록체인; 여론; 사회의 짜임새; 적극적 세속주의; 검증 가능성; 표현의 자유; 미디어 규제; 선거 허위정보.

Abstract

This paper classifies Molibra, a public proof-of-work network launched on 29 August 2026 (chain 20226), as an Opinion as a Service (OaaS) blockchain: an infrastructure in which every expression of opinion is unique per wallet and per question, the choice stays blinded, and anyone can verify the count without trusting the publisher. It describes the expression protocol (the GIZ token), the network’s development context and the author’s trajectory, and argues that the opinion of people in general is a service to the development of the social fabric, a service the legal framework must secure through secular-positive and libertarian principles. The thesis is applied to the “Data-Toalha” case, in which a street tally imitating DataToalha is alleged to have been presented as a poll during Brazil’s 2026 presidential campaign, a matter now before the Federal Public Prosecutor’s Office. An analysis of Brazil’s legal framework and of the Congress elected on 4 October 2026 shows that media regulation has been produced by courts and the Executive, and that only a secular-positive, libertarian statute, with no prior restraint and with public proof of origin, can command a majority in a fragmented Parliament.

Keywords: blockchain; public opinion; social fabric; positive secularism; verifiability; freedom of expression; media regulation; electoral disinformation.

목차

2 Molibra: 아키텍처와 표명 프로토콜	3
2.1 네트워크	3
2.2 표명 프로토콜 (GIZ)	3
2.3 속성과 한계	4
2.4 분류: 서비스로서의 의견	4
3 개발 맥락과 저자의 이력	4
3.1 제네시스에 기록된 기원	4
3.2 저자의 이력	4
4 사회의 짜임새 발전에 대한 봉사로서의 의견	5
5 “Data-Toalha” 사건	6
5.1 원래의 DataToalha	6
5.2 주장 내용	6
5.3 취해진 조치	7
5.4 드러난 공백	7
6 브라질의 규범적 틀	7
7 정치적 연합과 새 의회	8
8 제안: 미디어 법적 틀을 위한 원칙	8
9 결론: 저자의 상승과 Milton Afonso 의 유산	9

1 서론

여론은 매일 조사 기관, 언론, 플랫폼, 그리고 점점 더 많아지는 소셜 네트워크에서 유통되는 비공식 집계에 의해 측정된다. 그 거의 모든 경우에서 숫자를 읽는 사람은 그것을 게시하는 사람을 믿을 수밖에 없다. 집계는 모방되거나, 부풀려지거나, 실제와 다른 것으로 제시될 때 독자에게는 확인할 방법이 없다.

이 논문의 기여는 세 가지이다. 첫째, Molibra 를 기술하고 이를 서비스로서의 의견 (OaaS) 블록체인으로 분류하며, 이러한 유형의 네트워크가 제공하는 것을 정의한다 (제 2 절). 둘째, 일반 사람들의 의견은 사회의 짜임새의 발전에 대한 봉사이며 법적 틀 안에서 적극적 세속주의와 자유지상주의 원칙에 의해 보장되어야 한다는 저자의 명제를 제시하고, 이를 2026 년 선거의 구체적 사례에 적용한다 (제 4 절 및 제 5 절). 셋째, 규범적 틀과 새 의회의 구성을 검토하여 소셜 미디어와 전통 미디어를 아우르는 단일한 법적 틀의 원칙을 제안한다 (제 6 절부터 제 8 절까지).

“Data-Toalha” 사건의 사실관계는 주장으로 다룬다. 유죄 판결을 받은 사람은 없으며, 조사는 검찰 (Ministério Público) 의 권한이다.

2 Molibra: 아키텍처와 표명 프로토콜

2.1 네트워크

Molibra 는 오픈 소스 (Apache-2.0) 공개 블록체인으로, Ethereum 의 키, 트랜잭션, 지갑과 호환된다 (MOLIBRA, 2026b). 표 1 에 매개변수를 요약한다.

표 1: Molibra 네트워크의 매개변수 (2026 년 10 월).

매개변수	값
체인 식별자	20226
통화	MOLI(소수점 이하 18 자리)
합의	작업 증명 (Keccak-256), 목표 블록 시간 15 초
초기 발행	없음: 제네시스 블록은 누구에게도 잔액을 배정하지 않음. 사전 판매도 ICO 도 없음
보상	블록당 2 MOLI. 5,640,000 블록마다 (≈ 4 년) 반감. 영구 하한 0.05 MOLI
완결성	재구성은 128 블록으로 제한되며 Ethereum 에 앵커링된 높이 아래로는 결코 내려가지 않음. Bitcoin 에도 타임스탬프 기록
상호운용성	Ethereum 으로의 브리지 (bMOLI), 왕복 가능. EVM 가상 머신
서비스 운영자	American Ltd, t/a Xpirit AI(잉글랜드 및 웨일스, 등록번호 11138952)

네트워크에는 소유자가 없다. 누구나 노드를 운영하고 채굴할 수 있다. 2026 년 10 월 9 일 기준으로 최소 다섯 개의 풀 노드와 운영자 외의 독립 채굴자들이 있었다 (MOLIBRA, 2026a). 통화의 가치는 불확실하다. 0 의 가치일 수도 있고, 수십억의 가치일 수도 있으며, 아무도 모른다 — 저자들조차도.

2.2 표명 프로토콜 (GIZ)

의견 서비스는 GIZ, 곧 “giz do quadro”(“칠판의 분필”) 에 있으며, 2026 년 10 월 5 일 (블록 149,548) 부터 활성화되어 있다. GIZ 는 판매되지도 양도되지도 않는다. 질문을 게시하는 사람이 발행하고, 사용되면 소각된다. 발언에는 MOLI 가 들지 않는다 (MOLIBRA, 2026c). 각 표명은 네 단계를 거친다.

1. 사람이 브라우저에서 몇 초간 연산 작업을 하고 GIZ 를 받는다. 고유성은 신원이 아니라 비용에 의해 부과된다.
2. 그 사람은 자기 자신에게 가치가 0 인 트랜잭션을 기록하는데, 그 데이터 필드에는 프로토콜 태그, 질문 식별자, 그리고 선택에 대한 암호학적 약정 (*commitment*) 이 담긴다. 선택 자체는 체인에 올라가지 않는다.

3. 네트워크는 상태에 다음 키를 저장하고

$$k = H(\text{지갑} \parallel \text{질문}), \quad (1)$$

같은 키를 가진 두 번째 표명은 모두 거부한다.

4. 누구나 다음과 같이 집계하고

$$\text{표명 수} = \text{발행된 GIZ} - \text{남은 GIZ}, \quad (2)$$

각 지갑이 단 한 번만 발언했음을, 무엇을 말했는지 보지 않고도 검증한다.

2.3 속성과 한계

이 프로토콜은 지갑별·질문별 고유성, 선택의 비밀, 검증 가능한 집계를 보장한다. 강요에 대한 저항은 보장하지 않는다. 표명한 사람은 제 3 자가 요구할 수 있는 영수증을 보관하게 되며, 이 한계는 저장소 자체에서도 인정하고 있다 (MOLIBRA, 2026b). Molibra 는 의견을 기록할 뿐, 법적 효력이 없으며 투표 시스템이 아니다 (MOLIBRA, 2026c).

각 질문은 그 목적 — 시장, 소비자 행동, 사회적 소통, 구매의 공개적 표현, 또는 선거 — 을 선언한다. 선거 규칙은 GIZ 와 GIZ 가 담는 질문에 적용되며, 네트워크, 통화, 브리지, 채굴에는 적용되지 않는다.

2.4 분류: 서비스로서의 의견

신뢰할 중개자 없이 공공 서비스로서 네 가지 속성, 즉 (i) 참여자별·질문별 표명의 고유성, (ii) 선택의 비밀, (iii) 제 3 자가 검증할 수 있는 집계, (iv) 각 질문의 선언된 목적을 제공하는 네트워크를 서비스로서의 의견 (OaaS) 블록체인이라 부를 것을 제안한다. Molibra 는 이 네 가지를 모두 갖추고 있다. 이 서비스는 사람들이 무엇을 생각하는지를 말해 주는 것이 아니라, 의심하는 사람에게 집계가 부풀려지지 않았음을 증명하는 데 있다.

3 개발 맥락과 저자의 이력

3.1 제네시스에 기록된 기원

제네시스 블록은 아이디어의 기원을 변경할 수 없는 방식으로 기록한다. 곧 *think tanks* 인 Povo Candidato 와 Movimento Libertário do Brasil 에 귀속되는 DataToalha 현상, World Spiritual Responsibility Organization(WSRO) 과 Spiritual Responsibility AI 의 공동 저작, 그리고 자유지상주의 이론 — 자발적 참여, 행동으로 드러나는 선호, 특권적 검증자의 부재 — 과 거시생물학적 양자 이론 (Teoria Quântica Macrobiótica, MQT) 이라는 이론적 기반이다 (MOLIBRA, 2026b). DataToalha 는 이 네트워크 위의 응용 프로그램 하나이며, 네트워크는 원하는 누구에게나 봉사한다.

3.2 저자의 이력

저자는 기술, 음악, 종교적 사명 사이에서 보낸 30 년을 거쳐 Molibra 에 이르렀다 (표 3).

“MC” 의 유래는 힙합보다 오래되었다. 그것은 궁정의 *magister caerimoniarum*, 곧 신랑의 도착을 알리는 의전관이다. 제칠일안식일예수재림교인인 저자에게 이 이름은 예수의 재림을 알리는 사명을 나타낸다.

표 2: Molibra 개발의 주요 이정표 (2026 년).

날짜	이정표
8 월 29 일	버전 0.1, “cadeia pública de auditoria”(“공개 감사 체인”). GIZ 와 사용자 토큰
8 월 31 일	EVM. MOLI 시장. Ethereum 에 대한 첫 앵커. 브리지 첫 횡단
9 월 1 일	공개 거래소와 토큰 공장
9 월 3 일	포털 molibra.org 와 탐색기 Moliscan
9 월 6 일	chainlist 레지스트리 등재
9 월 9–10 일	Bitcoin 의 4 년 주기에 맞춘 발행. Bitcoin 에 타임스탬프 기록
9 월 24–25 일	bMOLI→MOLI 귀환. Windows 및 Mac 용 채굴기 설치 프로그램
10 월 5 일	체인에서 GIZ 활성화
10 월 8 일	16 개 언어의 첫 페이지. 법률 페이지. 피어 탐색. 서명된 릴리스를 갖춘 채굴기 1.1
10 월 9 일	명칭 “The Opinion as a Service (OaaS) Blockchain”

표 3: Marcelo Marshall De Siqueira(MC Jesus) 의 이력.

연도	이정표
1996	Golden Cross 의 창립자 Milton Afonso 의 장학금으로 재림교 교육기관에서 정보처리를 공부함. 당시 대다수 브라질인은 컴퓨터도 인터넷도 없었음
1999–2007	제칠일안식일예수재림교회의 문서 전도인. 상당 기간을 아마존 지역에서 활동
2004	제안서 “Soberania de Jesus”(“예수의 주권”) 를 롤라 대통령에게 전달
2005	저서 <i>Inesquecível Astronauta</i> 를 국립도서관에 등록. 인터넷 저작권에 관한 세계적 논쟁 가운데 “Jesus Copyright”(고린도전서 11:1) 등의 영상 제작
2006	WSRO 를 후보자들에게 소개. 상파울루의 AmCham 에서 엘 고어와 만남
2007–2015	프랑스와 유럽. 2015 년 브라질로 귀국
2016–2017	메카트로닉스 공학. 음악 교원 학위 과정 (“MC Jesus” 라는 이름이 여기서 유래)
2018	사회 속의 영적 책임에 관한 “O Joio e o Trigo”(“가라지와 밀”)
2020	“O Vírus do Batman”(“배트맨의 바이러스”), 팬데믹 시작 약 한 달 후인 4 월 12 일 발표
2023	1 월 30 일, 좌우 이분법에 항의하는 무소속 후보 출마 선언. 이두정치 헌법 선언 (Manifesto Constitucional da Diarquia)
2024	사이버 보안. MQT 에 관한 논문 집필 시작
2026	Xpirit AI(기업, 그리고 처음부터 구축한 주권 AI 인 LTLM), IAgente, DataToalha, Scientific Church, TV Adventista, Legal Family, Molibra

4 사회의 짜임새 발전에 대한 봉사로서의 의견

이 논문의 중심 명제는 일반 사람들의 의견 — 공동의 관심사인 어떤 주제에 대해서든 각 시민이 가진 의견 — 이 사회의 짜임새의 발전에 바치는 봉사라는 것이다. 의견을 말할 때 사람은 어떤 권위도 가지고 있지 않은 정보, 즉 자신이 무엇을 생각하고, 무엇을 선호하며, 무엇을 거부하는지를 공동체에 건넨다. 사회는 이 총합으로부터 자신에 대해 배우고, 자신의 잘못을 바로잡으며, 나아갈 방향을 선택한다. 따라서 의견은 국가가 관리해야 할 소음이 아니라 보호되어야 할 기여이다.

이 봉사가 사회의 짜임새를 훼손하지 않고 발전시키려면 세 가지 조건이 필요하다.

1. **자유.** 의견은 두려움 없이, 허가 없이, 사전 검열 없이 표현된다. 사람들이 침묵하는 짜임새는 자신이 무엇을 생각하는지 알 수 없게 된다.
2. **진정성.** 의견은 누군가의 것이고, 한 번만 주어지며, 그 집계는 부풀려지지 않는다. 조작된 의견 — 또는 조작된 측정 — 은 사회의 짜임새에 봉사하지 않고 그것을 오염시킨다.
3. **토론을 통한 응답.** 오류는 더 많은 의견으로 바로잡힌다. 위협과 사기는 사후에 사법을 통해 바로잡힌다.

이 조건들은 저절로 유지되지 않는다. 두 개의 기둥 위에 선 법적 틀에 의해 보장되어야 한다.

- **자유지상주의 원칙:** 자발적 참여, 행동으로 드러나는 선호, 특권적 검증자의 부재. 권력의 개입은 타인에 대한 해악을 막기 위해서만 허용된다 (MILL, 1859). 사상의 경쟁에 대한 신뢰 (HOLMES, 1919). 그리고 나쁜 발언에 맞서서는 강요된 침묵이 아니라 더 많은 발언 (BRANDEIS, 1927).
- **적극적 세속주의 (laicidade positiva):** 국가는 신념을 채택하거나 공격하지 않고 확신의 진리를 판정하지 않지만, 종교적이든 아니든 모든 확신이 공적 토론에 하는 기여를 인정하고 보호한다. 이는 배제하는 중립이 아니라 포용하는 중립이다.

Molibra 는 두 번째 조건을 기반 시설로 바꾼다. 서비스로서의 의견 블록체인에서는, 각 의견이 누군가의 것이고 단 한 번만 집계되었음을 알기 위해 아무도 게시자를 믿을 필요가 없다. 첫 번째와 세 번째 조건은 법에 달려 있으며, 이어지는 절들이 이를 다룬다.

5 “Data-Toalha” 사건

5.1 원래의 DataToalha

DataToalha 는 2022 년 상파울루와 리우데자네이루의 노점상들 사이에서 생겨났다. 후보자의 이름이 새겨진 수건이 한 장 팔릴 때마다 집계판에 줄이 하나 그어졌다. 이 현상은 AP 통신, AFP, 알자지라를 포함한 국제 언론에 보도되었고, 2024 년 지방선거 때 파울리스타 대로에 다시 등장했다. 이 상표는 영국에 등록되어 있으며 (UK00004045382) INPI(브라질 국립산업재산권청)에 출원되어 있다 (절차 번호 922.412.871). 집계판은 고객들의 구매에 대한 공개적 표현을 보여 주고, 각 사람은 한 번만 집계되며, 판매 장소의 안내문은 그것이 “não constitui pesquisa eleitoral nem mede intenção de voto”(“선거 여론조사가 아니며 투표 의향을 측정하지도 않는다”) 라고 고지한다.

5.2 주장 내용

연방검찰청에 제출된 진정에 따르면 다음과 같다.

- 2026 년 6 월부터 상파울루 Alameda Lorena 의 한 판매자가 “Data-Toalha” 집계판을 내걸고 있으며, 그는 이를 직접 “pesquisa”(“여론조사”) 라고 부른다. 구매한 물품 하나마다 1 점이 주어지며, 수건 17 장을 한 번 구매한 것이 17 점으로 계산되었다고 한다. TSE(최고 선거법원)의 PesqEle 시스템에는 등록되어 있지 않다.
- 2026 년 5 월 25 일 DataToalha 의 권리자는 당시 예비후보였던 Renan Santos 에게 다이렉트 메시지로 경고했다. 6 월 4 일 그 후보는 판매대를 방문했고 “Eu autografo umas 10 pra valer mais”(“한 10 장쯤 사인해 줄게, 더 가치 있게”) 라고 말하는 모습이 녹화되었다고 한다.
- 여러 언론과 채널이 그가 “dispara no Data-Toalha”(“Data-Toalha 에서 급상승”) 한다고 보도하기 시작했고, 집계판은 “pesquisa”(“여론조사”) 로 홍보되었다.
- 판매자의 것으로 알려진 6 월 25 일의 음성에서는 후보의 셔츠로 “alterar o placar”(“집계판을 바꾸다”) 하는 이야기가 나온다.
- 그 판매자는 2024 년 선거에서 DataToalha 를 위해 일했으며, 재판 외 통지를 받은 뒤에도 중단을 거부했다.

수건을 파는 것은 불법이 아니며, 문제 삼는 것은 그것이 아니다. 문제 삼는 것은 진짜 DataToalha 를 알고 있던 사람들이 여론조사로 제시되고 한 후보에게 유리한 가짜 집계판에 관여했을 수 있다는 점이다. 법률 제 9.504/1997 호 제 33 조 제 4 항은 부정한 여론조사의 공표를 범죄로 규정한다 (BRASIL, 1997). Renan Santos 는 2026 년 10 월 4 일 1 차 투표에 출마하여 유효표의 2.24% 를 얻었고, 결선 투표에는 참여하지 않는다 (ELEIÇÃO..., 2026).

5.3 취해진 조치

2026 년 9 월 29 일 저자는 이 사건을 연방 검찰청에 제기하여 연방 선거 검찰총장실 (Procuradoria-Geral Eleitoral) 에 회부하고 비밀 유지를 요청했다. 절차는 제 3 지역 연방지방 검찰청 (Procuradoria Regional da República da 3.^a Região) 으로 이송되었다. 10 월 1 일에는 항의 성명이 브라질 내 1,075 명의 수신자에게, 그리고 여섯 개 언어로 2022 년 DataToalha 를 보도한 언론사들에 전달되었다. 요청하는 것은 전면적인 조사, 즉 누가 기획하고, 참여하고, 자금을 대고, 유포했는지에 대한 규명이다.

5.4 드러난 공백

5 월 25 일의 경고와 9 월 29 일의 진정 사이에 선거운동 4 개월이 지나갔지만, 소비 지표와 선거 여론조사 사이의 혼동을 걷어 낸 장치는 아무것도 없었다. 저자가 보기에 법을 요구하는 것은 바로 이 공백이지, 검열의 부족이 아니다.

6 브라질의 규범적 틀

브라질은 공적 발언을 잇따라 쌓인 층위들을 통해 규제한다 (표 4).

표 4: 브라질의 표현 및 미디어 관련 주요 법적 수단.

수단	연도	내용
헌법 제 5 조 및 제 220 조	1988	자유로운 표현 (익명 금지). 피해에 비례하는 반론. 정치적·이념적·예술적 성격의 모든 검열 금지 (BRASIL, 1988)
STF(연방대법원), ADPF 130	2009	언론법 (법률 제 5.250/1967 호) 은 헌법에 수용되지 않음 (BRASIL, 2009)
법률 제 13.188 호	2015	모든 매체 또는 플랫폼에서의 반론권. 60 일 이내 청구 (BRASIL, 2015)
형법 제 138–141 조	2019	무고, 명예훼손, 모욕. 소셜 네트워크에서는 형 3 배 (MIGALHAS, 2021)
STF, 주제 987 및 533	2025	인터넷 민권법 (Marco Civil) 제 19 조는 부분적·점진적으로 위헌: 통지 후 책임, 유료 콘텐츠 및 인공 네트워크에 대한 추정, 주의 의무. 명예에 관한 죄에는 법원 명령 유지 (CONJUR, 2025)
법률 제 15.211 호 (ECA Digital)	2025	연령 확인과 미성년자 보호, 2026 년 3 월부터 시행 (PODER360, 2026)
TSE, 결의 23.732 및 23.755	2024–26	AI 표시 의무. deepfakes 금지. 투표 전 72 시간 동안 합성 콘텐츠 금지 (MIGALHAS, 2026)
대통령령 12.975 및 12.976	2026	ANPD(국가데이터보호청) 의 대형 플랫폼 감독. 의회에서 이의 제기됨 (CNN BRASIL, 2026b)

법안 PL 2.630/2020 은 2024 년 4 월 이후 멈춰 있다 (PROJETO..., 2026). 법안 PL 4.675/2025 는 콘텐츠가 아니라 대형 플랫폼 간의 경쟁을 다루며, 그 표결은 의회 휴회 이후로 연기되었다 (O TEMPO, 2026b). 제 19 조에 관한 STF 의 판단은 의회가 입법할 때까지 유효하다. 따라서 오늘날 소셜 네트워크에서의 발언에 적용되는 규칙은 법원과 행정부가 쓴 것이다.

제 5 절의 사건은 두 가지 공백을 드러낸다. 선거 규칙은 등록된 여론조사를 보호하지만, 길거리 집계판, 소비 지표, 또는 한 브랜드가 수행한 집계가 무엇인지는 정의하지 않는다. 그리고 반론권은 모욕당한 사람에게는 도움이 되지만, 자신의 브랜드가 가짜 축정을 만드는 데 사용된 사람에게는 도움이 되지 않는다.

7 정치적 연합과 새 의회

2026 년 10 월 4 일에 선출된 의회에는 확정된 다수가 없다. 하원에서는 어떤 정당도 단독으로 원을 장악하지 못하며, 센트랑 (centrão) 없이는 PT 도 PL 도 다수를 형성하지 못한다 (JORNAL DE BRASÍLIA, 2026). 표 5 는 주요 의석 집단을 보여 준다.

표 5: 하원 (Câmara dos Deputados) 에 선출된 주요 의석 집단 (개표율 99.99%) (CNN BRASIL, 2026a).

정당 또는 정당 연합	의원 수 (513 석 중)
PL	121
PT-PCdoB-PV	88
União-PP	87
PSD	43
Republicanos	41
MDB	36

상원에서 PL 은 19 명의 상원의원을 당선시켰으며 2027 년부터 28 명을 보유하게 된다 (AGÊNCIA BRASIL, 2026). 포털 Terra 가 인용한 집계에 따르면 보우소나루계 블록이 44 명, 정부 측이 24 명, 무소속이 13 명이며, 헌법 개정에는 49 표가 필요하다 (TERRA, 2026).

결선 투표 (10 월 25 일) 를 앞둔 연합 구도 역시 같은 분열을 반영한다. 10 월 8 일까지 Novo, União-PP, Republicanos 는 Flávio Bolsonaro 지지를 선언했고, PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL, Rede 는 Lula 를 지지한다. PSD 는 중립을 선언했으며, MDB 와 PSDB 는 당원들의 자유훈에 맡겼다 (O TEMPO, 2026a). Lula 는 센트랑 지도자들 사이에서 개인적 지지를 구하고 있다 (METRÓPOLES, 2026b).

타협 불가의 신호는 분명하다. PL 소속으로 당선된 한 여성 상원의원은 원내 집단의 우선순위가 STF 판사 한 명의 탄핵과 사면이라고 밝혔다 (ESTADO DE MINAS, 2026). 이 정당은 어떠한 “acórdão”(“대타협”) 도 거부한다 (CNN BRASIL, 2026c). 정부와 그 지지 기반은 사면에 반대한다 (CORREIO BRAZILIENSE, 2026). 2027 년 양원 의장직을 둘러싼 경쟁은 이미 시작되었다 (METRÓPOLES, 2026a). 소셜 네트워크에 관해 한쪽은 규제를 검열이라 부르고 — “o que o governo não pode fazer é transformar a crítica em delito”(“정부가 해서는 안 되는 것은 비판을 범죄로 만드는 것이다”) (GAZETA DO POVO, 2026a) — 다른 쪽은 이를 책임 부과라 부르며 “regulamentação democrática das plataformas digitais e da IA”(“디지털 플랫폼과 AI 의 민주적 규제”) 를 약속한다 (GAZETA DO POVO, 2026b).

물러서지 않는 두 블록과 사안마다 결정하는 중도가 있는 상황에서, 어느 한쪽의 패배에 의존하는 미디어법은 통과되지 않는다. 통과되는 것은 양쪽 모두가 옹호할 수 있는 법이다.

8 제안: 미디어 법적 틀을 위한 원칙

사람들의 의견을 사회의 짜임새에 대한 봉사로서 보장하기 위해 (제 4 절), 저자는 소셜 미디어와 전통 미디어 모두에 유효한 단일 법률을 위해 적극적 세속주의와 자유지상주의에 기반한 여섯 가지 원칙을 제안한다.

- 사전 검열 금지.** 국가는 의견을 심판하지 않는다. 나쁜 발언에 대한 처방은 더 많은 발언이다 (BRANDEIS, 1927).
- 타인에 대한 해악에 대해서만 책임.** 입증된 사기, 한 사람을 파멸시키는 허위 사실, 그리고 위협은 사후에 사법을 통해 책임을 진다 (MILL, 1859).
- 출처의 공개 증명.** 선거 기간 안이든 밖이든 어떤 집계를 여론으로 제시하는 사람은 어떻게 집계했는지 알리고 확인할 수 있게 한다. 법은 증명을 요구할 뿐, 국가의 의견 등록부를 요구하지 않는다. Molibra 와 같은 공개 원장은 이를 충족하는 방법 중 하나이다.

4. **모든 매체에 같은 규칙.** 신문, 텔레비전, 라디오, 소셜 네트워크, 애플리케이션은 같은 기준으로 책임을 진다. 법률 제 13.188 호가 반론권에 대해 이미 그렇게 하고 있듯이.
5. **적극적 세속주의.** 국가는 신념을 판정하지도 특정 신앙을 우대하지도 않지만, 모든 확신이 공적 토론에 하는 기여를 인정한다. 종교적 발언과 비종교적 발언은 같은 보호와 같은 한계를 가진다.
6. **디지털 매체에서의 신속한 응답.** 정정은 같은 청중에게, 같은 매체에서, 몇 달이 아니라 며칠 안에 도달한다.

외국 모델들은 양극단을 보여 준다. 미국에서는 Section 230 이 플랫폼에 거의 책임을 지우지 않는다 (UNITED STATES, 1996). 유럽연합은 시스템적 위험 평가를 부과하지만 일반적 감시는 금지한다 (EUROPEAN UNION, 2022). 영국은 의무의 집행을 규제 기관에 맡겼다 (UNITED KINGDOM, 2023). 이 제안은 의견에서의 미국식 자유와 사기에서의 유럽식 책임을 결합하고, 세 모델 중 어느 것에도 없는 것, 곧 출처의 공개 증명을 덧붙인다.

9 결론: 저자의 상승과 Milton Afonso 의 유산

1996 년 정보처리를 배우기 위해 Milton Afonso 에게서 장학금을 받았던 학생은 오늘날 예수의 이름을 가장 높은 곳들로 가져가고 있으며, 그렇게 하여 국제 무대에서 자신에게 걸었던 이의 유산을 굳건히 한다. Golden Cross 의 창립자이자 재림교 자선가인 Milton Soldani Afonso 는 2026 년 9 월 2 일 104 세로 세상을 떠났다. 그는 저자의 랩을 들었고 그를 천재라고 불렀다.

표 6: 예수의 이름이 닿은 곳.

연도	이정표
2004	제안서 “Soberania de Jesus”(“예수의 주권”) 가 룰라 대통령에게 전달됨
2006	WSRO 가 후보자들에게 소개됨. 상파울루의 AmCham 에서 앨 고어가 저자를 만나러 옴
2019	“Cidadania de Jesus”(“예수의 시민권”) 가 대통령궁 (Palácio do Planalto) 에 전달됨
2025	7 월 31 일, 이두정치 헌법 선언이 유엔 사무총장에게 제출됨
2026	제네시스 블록에 WSRO 를 공동 저자로 하여 Molibra 가 탄생하고, 2025 년의 선언이 그 문서 공증소의 첫 기록이 됨

Molibra 는 원을 완성한다. 각 사람의 의견이 한 번만 집계되고, 누구나 확인할 수 있으며, 게시자의 말에 의존하지 않는 네트워크는 “Data-Toalha” 사건이 드러낸 것에 대한 기술적 응답이다. 그것은 또한 저자가 브라질에 제안하는 정치적 응답이기도 하다. 검열도 아니고 무법지대도 아닌, 명확한 책임 규칙과 진실을 검증할 수 있게 하는 도구. 일반 사람들의 의견은 브라질 사회의 짜임새의 발전에 대한 봉사이다. 의회에 요구되는 것은 적극적 세속주의와 자유지상주의 원칙에 기반하여 그것을 — 자유롭게, 진정하며, 누군가의 것으로 — 보장하는 법적 틀이다.

참고문헌

- AGÊNCIA BRASIL. PL elege 19 senadores e soma 28; MDB conquista sete vagas e PT, seis. Brasília, 5 out. 2026. 이용 가능: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2026-10/pl-elege-19-senadores-e-soma-28-mdb-conquista-sete-vagas-e-pt-seis>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.
- BRANDEIS, L. D. Concurring opinion. In: UNITED STATES. Supreme Court. *Whitney v. California*, 274 U.S. 357, 1927. 이용 가능: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/274/357>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.
- BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF, 1988. 이용 가능: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

BRASIL. Lei n.º 13.188, de 11 de novembro de 2015. Dispõe sobre o direito de resposta. 이용 가능: <https://www.direitohd.com/lei13188>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

BRASIL. Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 1.º out. 1997.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 130. Rel. Min. Ayres Britto, julg. 30 abr. 2009. 해설 이용 가능: <https://emporiadodireito.com.br/leitura/adpf-130-doze-anos-do-fim-da-lei-de-imprensa>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

CNN BRASIL. Bancadas dos partidos na Câmara. 5 out. 2026. 이용 가능: <https://www.cnnbrasil.com.br/eleicoes/bancada-partidos-camara/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

CNN BRASIL. Decreto sobre regulação de redes sociais vira novo embate entre Poderes. 5 jun. 2026. 이용 가능: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/decreto-sobre-regulacao-de-redes-sociais-vira-novo-embate-entre-poderes/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

CNN BRASIL. PL rejeita acordo e defende impeachment de Moraes e Dino. Blog Caio Junqueira, 6 out. 2026. 이용 가능: <https://www.cnnbrasil.com.br/blogs/caio-junqueira/politica/pl-rejeita-acordao-e-defende-impeachment-de-moraes-e-dino/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

CONJUR. O STF e a inconstitucionalidade parcial e progressiva do artigo 19 do Marco Civil da Internet. 15 ago. 2025. 이용 가능: <https://www.conjur.com.br/2025-ago-15/o-stf-e-a-inconstitucionalidade-parcial-e-progressiva-do-artigo-19-do-marco-civil-da-internet/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

CORREIO BRAZILIENSE. Anistia do 8/1: entenda as chances de aprovação no Congresso. 13 maio 2026. 이용 가능: <https://www.correiobraziliense.com.br/aqui/2026/05/13/anistia-do-8-1-entenda-as-chances-de-aprovacao-no-congresso/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

ELEIÇÃO presidencial no Brasil em 2026. In: WIKIPÉDIA. 이용 가능: https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_2026. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

ESTADO DE MINAS. Bia Kicis prioriza impeachment de Moraes e anistia no Senado Federal. 9 out. 2026. 이용 가능: <https://www.em.com.br/politica/2026/10/7517937-bia-kicis-prioriza-impeachment-de-moraes-e-anistia-no-senado-federal.html>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act). 19 Oct. 2022. 이용 가능: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj/eng>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

GAZETA DO POVO. Atos de Lula podem passar por “tesourão” contra a censura, diz Flávio Bolsonaro. 14 ago. 2026. 이용 가능: <https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2026/atos-lula-podem-passar-tesouraco-censura-flavio-bolsonaro/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

GAZETA DO POVO. Plano de Lula promete mais regulação das redes. 26 ago. 2026. 이용 가능: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/plano-de-lula-promete-mais-regulacao-das-redes-e-soviete-da-soberania-digital/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

HOLMES, O. W. Dissenting opinion. In: UNITED STATES. Supreme Court. *Abrams v. United States*, 250 U.S. 616, 1919. 이용 가능: <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/250/616>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

JORNAL DE BRASÍLIA. Centrão perde espaço para a direita na Câmara, mas ainda será decisivo para o governo. 6 out. 2026. 이용 가능: <https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/politica-e-poder/centrao-perde-espaco-para-direita-na-camara-mas-ainda-sera-decisivo-para-governo/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

METRÓPOLES. Avanço do PL deixa dúvidas sobre futuro de Motta e Alcolumbre no Congresso. 8 out. 2026. 이용 가능: <https://www.metropoles.com/brasil/avanco-do-pl-deixa-duvidas-sobre-futuro-de-motta-e-alcolumbre-no-congresso>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

METRÓPOLES. Lula busca lideranças do centrão em busca de apoios pessoais para o 2.º turno. 9 out. 2026. 이용 가능: <https://www.metropoles.com/brasil/lula-busca-liderancas-do-centrao-e-m-busca-de-apoios-pessoais-para-2o-turno>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

MIGALHAS. IA nas eleições de 2026: Resolução 23.755 avança. 2026. 이용 가능: <https://www.migalhas.com.br/depeso/456937/ia-nas-eleicoes-de-2026-resolucao-23-755-avanca>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

MIGALHAS. Lei anticrime: crimes contra a honra na internet terão pena triplicada. 2021. 이용 가능: <https://www.migalhas.com.br/quentes/344059/lei-anticrime-crimes-contra-a-honra-na-internet-terao-pena-triplicada>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

MILL, J. S. *On Liberty*. London: John W. Parker and Son, 1859. 이용 가능: <https://www.gutenberg.org/files/34901/34901-h/34901-h.htm>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

MOLIBRA. *Molibra: a public audit chain*. Repositório de código-fonte (README e genesis.json). 2026. 이용 가능: <https://github.com/BaronOdon/molibra>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

MOLIBRA. *Molibra White Paper: a public audit chain for participatory opinion research*. 2026. 이용 가능: <https://github.com/BaronOdon/molibra/blob/main/WHITEPAPER.md>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

MOLIBRA. Estado da rede e dos mineradores em 9 de outubro de 2026. Registro operacional interno. Londres: Xpirit AI, 2026.

O TEMPO. Lula x Flávio Bolsonaro: veja quais partidos já declararam apoio no segundo turno. 8 out. 2026. 이용 가능: <https://www.otempo.com.br/eleicoes/2026/presidentes/2026/10/8/lula-x-flavio-bolsonaro-veja-quais-partidos-ja-declararam-apoio-no-segundo-turno>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

O TEMPO. Votação de PL das big techs deve ficar para depois do recesso parlamentar. 13 jul. 2026. 이용 가능: <https://www.otempo.com.br/politica/congresso/2026/7/13/votacao-de-pl-das-big-techs-deve-ficar-para-depois-do-recesso-parlamentar>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

PODER360. ECA Digital entra em vigor nesta 3.ª-feira: entenda o que muda. mar. 2026. 이용 가능: <https://www.poder360.com.br/poder-governo/eca-digital-entra-em-vigor-nesta-3a-feira-e-entenda-o-que-muda/>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

PROJETO de Lei 2630/2020. In: WIKIPÉDIA. 이용 가능: https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_de_Lei_2630/2020. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

TERRA. Direita avança no Senado e tem maior bancada, mas ainda sem número para impeachment de ministros do STF. 5 out. 2026. 이용 가능: <https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/direita-avanca-no-senado-e-tem-maior-bancada-mas-ainda-sem-numero-para-impeachment-de-ministros-do-stf,fbca79d0d9644cc8e81adf5085a4e73b1m54hso.html>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

UNITED KINGDOM. *Online Safety Act 2023* (c. 50). 이용 가능: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2023/50/enacted>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.

UNITED STATES. 47 U.S.C. § 230. 이용 가능: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/47/230>. 접속일: 2026 년 10 월 9 일.